



PUTUSAN

Nomor 586 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Desa Karangsari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

TERMOHON, bertempat tinggal di RT. 24, RW 009, Desa Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudhi Suprihanto, S.H., berkantor di Jalan Jawa Nomor 52, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kajen pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 586/73/XI/2012 tertanggal 14 November 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat pertama yang ada di Pekalongan Selatan selama 2 bulan, lalu pindah ke rumah Penggugat kedua yang ada di Desa Simbang Kulon,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 586 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buaran selama 10 bulan, telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan Poligami dan Penggugat sebagai istri kedua Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2013, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat membawa mobil dan motor milik Penggugat sendiri ke rumah istri pertama Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan September tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama berpisah 4 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kajen agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 586 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan di dalam materi gugatannya Penggugat menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 14 November 2012 padahal pernikahan sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 November 2005 (28 Syawal 1426 H) yang disaksikan oleh Bapak Lebe Desa Jenggut, Bapak KH Mashadi, Bapak Rosulan dan Bapak Solehudin (bukti terlampir);
2. Bahwa oleh karena adanya kerancuan terhadap subyek hukum dalam pencantuman waktu pernikahan yang salah, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam konvensi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* telah termasuk dalam rekonvensi ini, dengan demikian tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada hari Rabu tanggal 30 November 2005 (28 Syawal 1426 H), pernikahannya dilaksanakan menurut hukum Islam dan baru dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan pada tanggal 14 November 2012, maka pernikahan tersebut sah secara hukum sebagaimana ketentuan pasal ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa buku Nikah Nomor 586/73/XI/2012 tertanggal 14 November 2012 terdapat kesalahan dalam penulisan khususnya pada poin 1, telah dilangsungkan akad nikah: hari, tanggal, bulan, tahun dalam Akta Nikah tersebut tertanggal 14 November 2012, yang benar adalah telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 30 November 2005, dan sehubungan adanya kesalahan penulisan pada buku akta nikah tersebut, maka buku akta nikah tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2005 bukan pada tanggal 14 November 2012 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konvensi, maka hal ini perlu adanya pengesahan dan/atau penetapan dari Pengadilan Agama Kajian demi adanya kepastian hukum;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 586 K/Ag/2015



5. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hidup rukun selama kurang lebih 07 (tujuh) tahun, namun akhir-akhir ini ada dugaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain yang indikasinya ingin menggelapkan harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan puncak perselisihan sekitar bulan Desember 2013 yang akhirnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 02 Januari 2014;
6. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak dapat melahirkan keturunan lagi serta telah melakukan perselingkuhan dan dalam rumah tangga terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkeinginan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kajen untuk memberikan ijin;
7. Bahwa mengenai hutang-hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebelum pernikahan, yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan mengenai harta bersama yang diperoleh sejak pernikahan pada tanggal 30 November 2005 sampai sekarang sebesar kurang lebih Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) akan dibicarakan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kajen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keseluruhannya;
2. Menyatakan Buku Akta Nikah Nomor 586/73/XI/2012 tertanggal 14 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tersebut batal dan tidak berlaku;
3. Menetapkan perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengizinkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Wahnasir bin Kasdar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Hj. Badriyah binti Udrus) di depan Sidang Pengadilan Agama Kajen;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi meliputi tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kajen telah menjatuhkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 17 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Wahnasir bin Kasdar) terhadap Penggugat (Hj. Badriyah binti H. Udrus);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 586 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Kajen tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 307/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 20 Januari 2015 M., bertepatan dengan 29 Rabiulawal 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 17 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulqoidah 1435 H dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (Wahnasir bin Kasdar) terhadap Penggugat Konvensi (Hj. Badriyah binti H. Udrus);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 586 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 5/Pdt.G/2014/PA.Kjn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tersebut pada tanggal 17 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 4 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Agama Kajen dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut hal mana dapat diketahui dalam bagian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kajen Pekalongan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekalongan dalam perkara *a quo*, dimana secara jelas pengambilan keputusan dengan mendasarkan pada pembuktian akta nikah sebagai dasar bukti pelaksanaan perkawinan, Kedua Tingkat Pengadilan Agama *a quo*, tidak mempertimbangkan ketentuan mengenai syarat syahnya perkawinan secara agama, namun lebih menitik beratkan pada adanya pencatatan, hal tersebut menandakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen maupun Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum, dimana pada prinsipnya pencatatan lebih merupakan suatu publikasi bukan merupakan sebagai penentu keabsahan suatu perkawinan, sehingga majelis hakim agama pada kedua tingkatan tersebut tidak menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang pokok

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 586 K/Ag/2015



kekuasaan kehakiman (Vide halaman 7 Putusan Pengadilan tinggi Semarang);

2. Bahwa bagian pertimbangan putusan perceraian Pengadilan Agama Kajeen maupun Pengadilan tinggi Agama Semarang dalam perkara *a quo*, terdapat kekhilafan yang nyata sehingga salah dalam menerapkan hukum, dimana dalam bagian pertimbangannya dari kedua tingkat pengadilan agama *a quo*, menitik beratkan keterbuktian alasan adanya perceraian dikarenakan adanya pertengkar dan adanya pisah ranjang, namun dalam persidangan di Pengadilan Agama Kajeen tidak ada satupun dari keterangan saksi yang menyatakan mengetahui dan atau menerangkan alasan pertengkar sebagai sebab perceraian, sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, telah lalai dalam meneliti seluruh berkas perkara yang telah diajukan, sehingga sudah jelas dalam keputusannya telah salah menerapkan hukum;
3. Bahwa dasar penolakan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi, kedua majelis tingkat peradilan agama *a quo*, tidak mempunyai pertimbangan yang cukup, dengan hanya mendasarkan pada adanya keterbuktian menurut majelis terkait dalam putusnya perkawinan dinyatakan telah terbukti sehingga gugatan rekonvensi haruslah ditolak, dasar pertimbangan tersebut adalah jelas keliru dan telah salah dalam menempatkan hukum acara, dimana secara hukum seharusnya majelis pada kedua tingkatan memeriksa semua pokok permasalahan daripada Penggugat dan tergugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, dengan memberikan dasar pertimbangan yuridis sebagai dasar pengambilan keputusan penolakannya, sehingga atas kesalahan dalam menempatkan hukum beracara, maka sudah jelas tentu kiranya majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2013, selama kumpul selalu terjadi perselisihan dan pertengkar karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah nafkah yang selalu kurang, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WAHNASIR bin KASDAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMOHON tersebut;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 586 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 586 K/Ag/2015